אגף גמלאות נכות

12 נובמבר 2014

אל:

<u>פקידי תביעות ניידות</u>

שלום רב,

<u>הנדון: המשך תשלום קצבה למשך שלושה חודשים מהמועד שבו מורשה הנהיגה נפטר או אושפז</u>

עפ"י סעיף 20 (א) (3) להסכם הניידות, יש להפסיק את תשלום קצבת הניידות מהראשון לחודש שלאחר החודש שבו חדל להתקיים תנאי מהתנאים המזכים בקצבת ניידות.

לפיכך, במקרים בהם "מורשה הנהיגה" של מוגבל בניידות (חסר רישיון נהיגה) נפטר, או אושפז מעל חודש קלנדרי, אנו מפסיקים את תשלום קצבת הניידות באופן מידי – מהראשון לחודש שלאחר יום פטירתו/אשפוזו של "מורשה הנהיגה".

מדובר בסיטואציות מורכבות, בהן המוגבל בניידות נאלץ להתמודד עם מותו/אשפוזו של קרוב משפחתו ובמקביל – הוא נדרש לחפש "מורשה נהיגה" אחר שיוכל להסיעו לכל צרכיו, דבר המצריך זמן.

לעומת זאת, בנסיבות בהן המוגבל בניידות עצמו אושפז או הפסיק להשתמש ברכב, ההסכם קובע כי תמשיך להשתלם לו קצבת ניידות לתקופה של שלושה חודשים נוספים (סעיפים 20 (א) (1) ו – (2) להסכם הניידות).

בעקבות פנייה שקבלנו לאחרונה ממוגבלת בניידות אשר בעלה שהיה "מורשה הנהיגה" שלה נפטר באופן פתאומי מדום לב, דנו בנושא זה.
בהתייעצות שנערכה עם גב' לימור לוריא מנהלת האגף, ואושרה ע"י גב' אילנה שרייבמן סמנכ"לית גמלאות, הוסכם כי במקרים אלו המוסד ימשיך לשלם למוגבל בניידות קצבת ניידות במשך 3 חודשים נוספים, וזאת על מנת לתת שהות בידיו למצוא "מורשה נהיגה" אחר. לפיכך:

- ✓ קצבה תופסק מהיום הראשון לחודש שלאחר החודש שבו מלאו 3 חודשים מיום פטירתו של מורשה הנהיגה.
- ✓ אם מורשה הנהיגה אושפז לתקופה של חודש קלנדרי ומעלה, תמשיך להשתלם קצבה בעד החודשים בהם מורשה הנהיגה היה מאושפז עד למקסימום של 3 חודשים.

את תשלום הקצבה בעבור שלושת החודשים כאמור יש לבצע באמצעות הזנה בכוח.

יש להבהיר כי הוראה זו <u>לא חלה</u> במקרים בהם רישיונו של המוגבל בניידות/מורשה הנהיגה נשלל/לא היה תקף.

אם תתקלו בנסיבות אחרות שבהן חדל להיות למוגבל בניידות "מורשה נהיגה", המצדיקות לדעתכם התחשבות והמשך תשלום קצבה לשלושה חודשים נוספים כאמור, פנו אלינו ונבחן את המקרים.

בברכה,

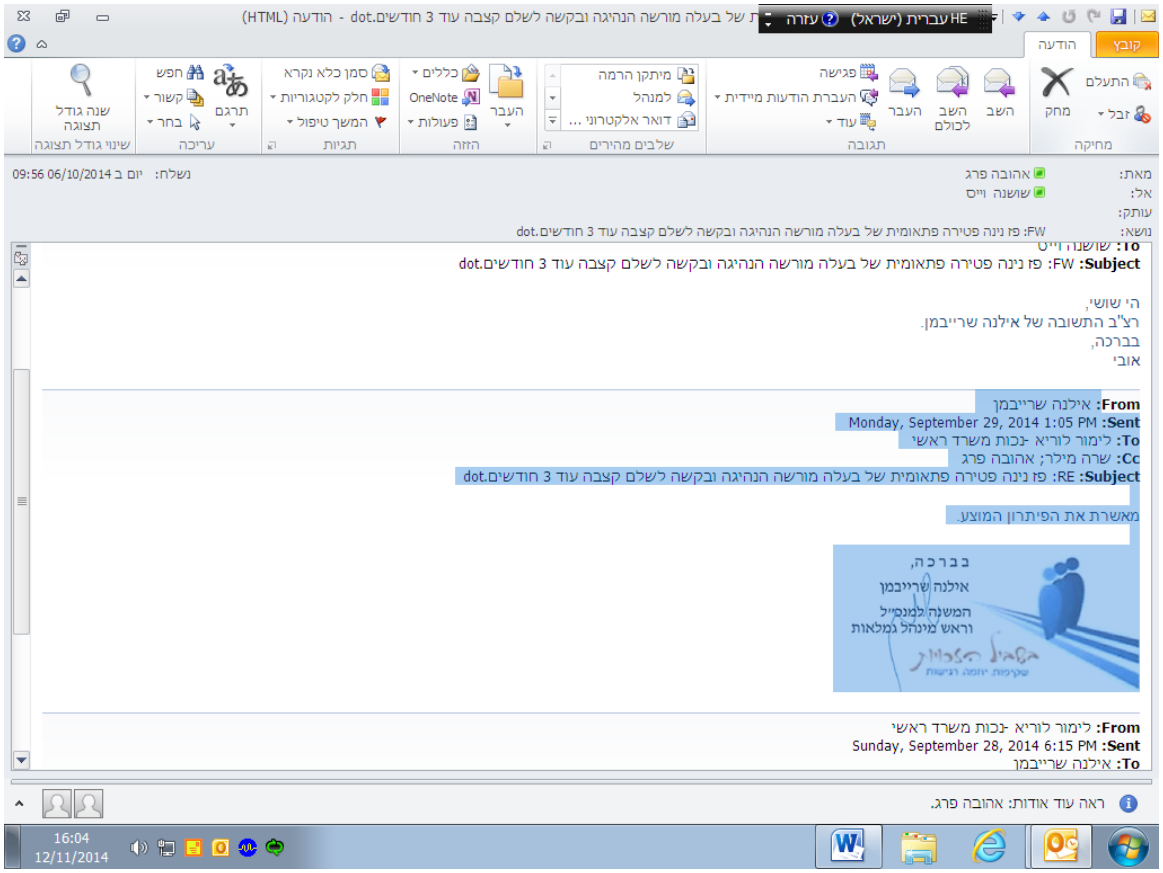
אהובה פרג
ממונה בכירה מחלקת ניידות

רצ"ב השאלה שנשאלה והתשובה שנתקבלה:

לפי הוראות ההסכם:

- ☒ אם לא יימצא לנינה "מורשה נהיגה" היא תידרש להחזיר למוסד את ההלוואה העומדת בתום שנה לפטירת בעלה. במהלך השנה, אין מניעה שימשיכו להשתמש ברכב כדי להסיעה לצרכיה.
- ☒ יש להפסיק את תשלום קצבת הניידות החל מיום 01.09.14 (סעיף 20 (א) (3)).

<u>הצעה:</u>

בנסיבות שבהן מורשה הנהיגה נפטר או אושפז - נמשיך לשלם קצבה לתקופה של 3 חודשים נוספים, וזאת בדומה להוראות סעיף 20 (א) (1) ו – (2) המאפשרות להמשיך לשלם קצבה 3 חודשים גם אם המוגבל בניידות אושפז או חדל להשתמש ברכב.

נודה לחוות דעתך.